

Bản án số: 167/2025/HS-ST

Ngày: 20-11-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Viết Được.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Mỹ;

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Tiến Danh - Thư ký Tòa án nhân khu vực 3 - Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Trần Phú Lộc - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 122/2025/TLST-HS, ngày 10/10/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 149/2025/QĐXXST-HS, ngày 27/10/2025 đối với:

Bị cáo: Hà Văn T, sinh năm 1986 tại tỉnh Thanh Hóa. Nơi đăng ký thường trú: Bản Sại, xã P, tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ cũ: Bản Sại, xã P, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa). Nơi ở hiện tại: Thôn A, xã Đ, tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ cũ: Thôn A, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng). Nghề nghiệp: Tài xế. Trình độ học vấn: 10/12. Dân tộc: Thái. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Hà Văn C, sinh năm 1960 và bà Phạm Thị C1, sinh năm 1960. Bị cáo có vợ tên Cao Thị D, sinh năm 1987 và có 02 con sinh năm 2006 và 2015. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 22/12/2014, bị Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo đã chấp hành xong bản án.

Bị giam giữ từ ngày 29/5/2025 đến nay, hiện đang giam giữ tại Phân trại tạm khu vực T. Có mặt.

Bị hại: Ông Đặng Văn T1, sinh năm 1959 (đã chết ngày 19/3/2025):

Người đại diện hợp pháp (các con của bị hại) gồm các ông Đặng Đình H, sinh năm 1983; Đặng Đình T2, sinh năm 1985 và Đặng Đình L, sinh năm 1987 là các con ruột của bị hại.

Cùng địa chỉ: Ấp A, xã B, thành phố L (nay là phường B), tỉnh Đồng Nai. Ông H, ông L có mặt, ông T2 vắng mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Quốc T3, sinh năm 1971. Địa chỉ: Thôn X, xã L, huyện Đ (nay là xã K), tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 11 giờ ngày 19/3/2025, Hà Văn T (có giấy phép lái xe theo quy định, nồng độ cồn trong hơi thở: 0.284 mg/L) điều khiển xe ô tô khách biển số 49B-007.88 chở khách lưu thông trên Quốc lộ A hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đ. Khi đi đến Km 1847+200, Quốc lộ A thuộc ấp D, xã T, Đồng Nai, T điều khiển xe đi ở làn đường thứ hai tính từ lề chuẩn theo hướng đi D, lúc này ông Đặng Văn T1 điều khiển xe mô tô biển số 60B2-538.89 đang đi ở làn thứ nhất (làn hỗn hợp) cùng chiều. Do có xe lưu thông ở phía trước nên T điều khiển xe ô tô biển số 49B-007.88 chuyển sang làn đường thứ nhất bên phải với mục đích để vượt lên. Trong lúc chuyển làn, do không chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe mô tô biển số 60B2-538.89 đang lưu thông bên phải nên phía trước bên phải xe ô tô biển số 49B-007.88 do T điều khiển đã va chạm vào gương chiếu hậu xe mô tô biển số 60B2-538.89 do ông T1 điều khiển làm ông T1 ngã xuống đường và bị bánh sau bên phải của xe ô tô biển số 49B-007.88 cán qua đầu. Hậu quả: ông T1 tử vong tại chỗ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường:

“Hiện trường vụ tai nạn giao thông nằm trên đoạn đường có dải phân cách cứng cố định chia đường thành 2 phần đường xe chạy riêng biệt, mỗi phần đường có 02 làn đường, mỗi làn đường rộng lần lượt là 3,3 m và 4.5 m.

Làn đường được chia bởi vạch kẻ đường màu trắng liền nét.

- (1) xe mô tô biển số 60B2-538.89;
- (2) xe ô tô khách biển số 49B-007.88;
- (3) vết cày xe mô tô biển số 60B2-538.89;
- (4) vị trí nạn nhân.

- Lấy cột km 1847+200 làm mốc;

- Lấy mép đường bên phải theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận làm chuẩn cho các số đo.

(1) là vị trí xe mô tô biển số 60B2-538.89 sau khi tai nạn xe ngã nghiêng về phía bên trái, đầu xe hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, đuôi xe hướng về Bình Thuận

- Đo từ tâm trục trước qua mép đường chuẩn bên phải có số đo 0,3m;
- Đo từ tâm trục sau qua mép đường bên phải có số đo 0,9m;
- Đo từ tâm trục sau qua (mép đường) tâm trục sau bên trái xe ô tô khách 49B-007.88 có số đo 390m;

- Đo tâm trục trước qua điểm cuối của nạn nhân là 03m;

(2) xe ô tô khách BS 49B-007.88 đầu xe hướng về Bình Thuận, đuôi xe hướng về TP .;

- Đo từ tâm trục trước bên phải qua mép đường bên phải có số đo là 0,5m;

- Đo từ tâm trục sau bên phải qua mép đường bên phải có số đo là 0,7m;

(3) vết cày xe mô tô 60B2-538.89;

- Dài 15,6m

- Đo đầu vết cày qua mép đường bên phải có số đo là 1,5m;

- Điểm cuối vết cày là gác để chân bên trái xe mô tô.

(4) vị trí nạn nhân sau tai nạn:

- Nạn nhân nằm đầu hướng về TP ., điểm cuối nạn nhân hướng về Bình Thuận;

- Đo điểm đầu nạn nhân qua mép đường bên phải có số đo là 2m;

- Đo điểm cuối nạn nhân qua mép đường bên phải có số đo là 1,1m;

- Đo điểm đầu nạn nhân qua cột km 1847+200 Quốc lộ A có số đo là 6,3m.

Phương tiện, dấu vết, tài liệu, mẫu vật thu được:

+ Xe ô tô biển số 49B-007.88;

+ Xe mô tô biển số 60B2-538.89”.

Kết quả khám nghiệm phương tiện:

- Xe ô tô khách biển số 49B-007.88:

“Cửa lên xuống xe bên phải có vết bám dính cao su, màu đen dài 0,53m, cách mặt đất 1,2m; Tay nắm cửa bằng nhựa bị gãy rời khỏi vị trí ban đầu; thành hông xe bên phải có vết bám dính cao su dài 0,6m cách mặt đất 1,2m; T4 hông xe bên phải có vết bám dính cao su dài 0,52m, cách mặt đất 0,47m; T4 hông xe bên phải có vết bám dính cao su dài 0,3m, cách đất 0,5m”.

- Xe mô tô biển số 60B2-538.89

“Vết trượt xước trên yếm bên trái kích thước 0,5x0,2m; mặt nạ trước bên trái có vết trượt xước kích thước 0,1x0,02m; Gương chiếu hậu bên trái gãy rời khỏi vị trí ban đầu; Tay lái bên trái có vết mài mòn kim loại; Gác để chân trước bên trái bị cong vênh, đẩy lùi về sau, có vết mài mòn phần kim loại; ốp nhựa bên hông trái có vết trượt xước kích thước 0,06x0,03m; Cản sau bên trái có vết trượt xước, mài mòn kim loại kích thước 0,04x0,01m”.

Kết quả trưng cầu giám định:

+ *Kết quả giám định nguyên nhân tử vong:*

Ngày 19/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đ (PC01) đã ra quyết định trưng cầu số 4091/QĐ-VPCQCSĐT trưng cầu Phòng K (PC09) Công an tỉnh Đ giám định nguyên nhân tử vong của ông Đặng Văn T1. Tại Bản kết luận giám định tử thi số 456/KL-KTHS ngày 30/3/2025 của Phòng K (PC09) Công an tỉnh Đ kết luận nguyên nhân tử vong của ông Đặng Văn T1 như sau:

“1. Các kết quả chính: Xây sát da cơ trán - thái dương - má trái. Bầm tím da thái dương - cằm trái. Xây sát, bầm tím da đầu trên cánh tay trái mặt ngoài. Tụ máu dưới da, cơ thái dương - đỉnh - cằm hai bên. Vỡ lún xương hộp sọ thái dương trái. Vỡ liên khớp đỉnh - cằm hai bên. Vỡ xương đỉnh phải. Xuất huyết dưới nhện thùy đỉnh hai bên, xuất huyết não thất, xuất huyết tiểu não.

2. Nguyên nhân tử vong: Chấn thương sọ não nặng: Vỡ lún xương hộp sọ thái dương trái. Vỡ liên khớp đỉnh - chẩm hai bên. Vỡ xương đỉnh phải. Xuất huyết dưới nhện thùy đỉnh hai bên, xuất huyết não thất, xuất huyết tiểu não”.

+ *Kết quả giám định dấu vết va chạm:*

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đ đã ra quyết định trưng cầu giám định số 4090/QĐ-VPCQCSĐT trưng cầu Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh (C09B) Bộ C2 giám định dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 49B-007.88 và xe mô tô biển số 60B2-538.89. Tại Bản kết luận giám số 1414/KL-KTHS ngày 09/4/2025 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận:

“1. Xe ô tô biển số 49B-007.88 và xe mô tô biển số 60B2-538.89 có va chạm với nhau trong trạng thái lưu thông cùng chiều.

2. Cơ chế hình thành dấu vết va chạm:

2.1. Dấu vết phía trước bên phải xe ô tô biển số 49B-007.88 (trượt bám chất màu đen cửa lên xuống; gãy vỡ tay nắm cửa; trượt bám chất màu đen hông xe) có chiều từ trước về sau, từ trên xuống dưới phù hợp với dấu vết trượt, biến dạng mặt gương chiếu hậu bên trái xe mô tô biển số 60B2-538.89 có chiều từ trái sang phải.

2.2. Dấu vết trượt xước biến dạng các chi tiết bên trái xe mô tô biển số 60B2-538.89 (tay lái, cần gương chiếu hậu, ốp đầu xe, cánh yếm, đế chân trước, đế chân sau, ốp thân xe, tay nâng sau yên) phù hợp với va chạm với mặt đường.

2.3. Phía trước bên phải xe ô tô biển số 49B-007.88 và gương chiếu hậu xe mô tô biển số 60B2-538.89 là vị trí va chạm đầu tiên giữa các phương tiện va chạm khi xe mô tô đang lưu thông chưa đỗ ngã. Va chạm trên phần đường bên phải Quốc lộ A (làn 4,5m), hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Bình Thuận.

3. Ngoài các dấu vết nêu trên, không phát hiện thấy dấu vết va chạm giữa các phương tiện này với vật hay phương tiện khác”.

+ *Kết quả xét nghiệm chất kích thích:*

- Đối với ông Đặng Văn T1: Kết quả xét nghiệm âm tính với các chất ma túy thường gặp; không ghi nhận nồng độ cồn.

- Đối với Hà Văn T: test nhanh âm tính với các chất ma túy thường gặp; nồng độ cồn trong hơi thở: 0.284 mg/L.

Ngày 26/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 260 bộ luật hình sự để điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra, bị can Hà Văn T có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. (Bút lục số 70 – 82).

Vật chứng:

- Đối với xe ô tô khách giường nằm nhãn hiệu THACO biển số 49B-007.88, số máy: WP12375N1414L073986, số khung: RN5B46SBCFC003682, màu trắng vàng là tài sản hợp pháp của ông Phạm Quốc T3 đứng tên trên chứng nhận đăng ký

xe nên Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu bằng hình thức trả lại cho ông T3. (Bút lục số 109, 110).

- Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Future Fi màu xám ghi biển số 60B2-538.89, số máy: JC76E0129190, số khung: RLHJC7600GZ042511 do ông Đặng Văn T1 đứng tên chủ sở hữu nên Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu trả lại cho ông Đặng Đình L là đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân (Bút lục số 109, 111).

- 01 Giấy phép lái xe hạng E số 680131002092 do Sở Giao thông vận tải Thành phố H cấp cho Hà Văn T.

Về trách nhiệm dân sự:

Ông Phạm Quốc T3 (chủ xe ô tô biển số 49B-007.88) đã bồi thường cho gia đình ông Đặng Văn T1 số tiền 120.000.000 đồng. Đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân là anh Đặng Đình L đã nhận đủ số tiền và không có yêu cầu gì khác đối với ông T3. Ngoài ra gia đình nạn nhân còn yêu cầu bị can Hà Văn T bồi thường số tiền 180.000.000 đồng.

Cáo trạng số 08CT-VKS-KV3, ngày 09/10/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai truy tố bị cáo Hà Văn T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, nêu tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hà Văn T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Về trách nhiệm dân sự đề nghị buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền theo quy định pháp luật. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Người đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên tòa không trình bày, bổ sung ý kiến gì. Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì.

Trong lời nói sau cùng bị cáo đã nhận thức rõ về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt mức thấp nhất cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng:

Đối với hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo:

Xét thấy, lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có

trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng 11 giờ ngày 19/3/2025 tại Km 1847+200, Quốc lộ A thuộc ấp D, xã T, tỉnh Đồng Nai, Hà Văn T (có giấy phép lái xe theo quy định, nồng độ cồn trong hơi thở: 0.284 mg/L) điều khiển xe ô tô khách biển số 49B-007.88 lưu thông khi chuyển làn, do không chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn nên đã va đụng với xe mô tô biển số 60B2-538.89 do ông Đặng Văn T1 đang lưu thông bên phải phía trước làm ông T1 ngã xuống đường và bị bánh sau bên phải của xe ô tô khách biển số 49B-007.88 cán qua đầu. Hậu quả: ông T1 tử vong tại chỗ.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và gây thiệt hại tính mạng của người khác, vi phạm khoản 2 Điều 9 và khoản 2 Điều 13 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt và biện pháp ngăn chặn.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo đã bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nhưng không lấy đó là bài học tu dưỡng bản thân, mà tiếp tục phạm tội thể hiện ý thức coi thường pháp luật, cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo; căn cứ vào nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cần có mức án nghiêm, tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo, cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, tạo điều kiện để bị cáo cải tạo trở thành công dân sống có ích cho xã hội.

Tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị cáo thời hạn 45 ngày kể từ ngày tuyên án để bảo đảm cho việc thi hành án.

[4] Về trách nhiệm dân sự:

Những người đại diện theo pháp luật của bị hại thống nhất yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm tiền thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm, chi phí mai táng, tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại với tổng số tiền yêu cầu là 300.000.000 đồng. Chủ xe đã bồi thường được 120.000.000 đồng, tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường số tiền còn lại 180.000.000 đồng theo yêu cầu của phía bị hại.

[5] Về xử lý vật chứng trong vụ án:

- Đối với xe ô tô khách giường nằm nhãn hiệu THACO biển số 49B-007.88, số máy: WP12375N1414L073986, số khung: RN5B46SBCFC003682, màu Trắng vàng là tài sản hợp pháp của ông Phạm Quốc T3 đứng tên trên chứng nhận đăng ký xe nên Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu bằng hình thức trả lại cho ông T3 là phù hợp quy định pháp luật.

- Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Future Fi màu xám ghi biển số 60B2-538.89, số máy: JC76E0129190, số khung: RLHJC7600GZ042511 do ông Đặng Văn T1 đứng tên chủ sở hữu nên Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu trả lại cho ông Đặng Đình L là đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân là phù hợp quy định pháp luật.

- Trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe hạng E số 680131002092 do Sở Giao thông vận tải Thành phố H cấp ngày 15/10/2020.

[6] Về án phí:

- Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu số tiền 200.000 đồng;

- Án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu tương đương với số tiền bồi thường $180.000.000 \times 5\% = 9.000.000$ đồng.

[7] Quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hà Văn T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 260, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Hà Văn T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn tù tính từ ngày giam giữ 29/5/2025.

2. Biện pháp ngăn chặn: Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tạm giam bị cáo Hà Văn T thời hạn là 45 ngày kể từ ngày tuyên án, theo Quyết định tạm giam của Hội đồng xét xử để bảo đảm thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Trả lại cho bị cáo Hà Văn T 01 Giấy phép lái xe hạng E số 680131002092 do Sở Giao thông vận tải Thành phố H cấp ngày 15/10/2020.

4. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584, 585, 586, 591, 593 Bộ luật Dân sự, Điều 482 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 30 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:

Buộc bị cáo Hà Văn T phải bồi thường cho những người đại diện hợp pháp của người bị hại ông Đặng Văn T1 là các ông Đặng Đình H, Đặng Đình T2 và Đặng Đình L số tiền 180.000.000 (một trăm tám mươi triệu) đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo phải nộp số tiền 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 9.000.000 (chín triệu) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nội nhấn:

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND khu vực 3-Dồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Công an tỉnh Đồng Nai;
- THADS tỉnh Đồng Nai;
- Lầu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trịnh Viết Được

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nội nhĩa:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người tham gia tố tụng;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND khu vực 3-Dồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Công an tỉnh Đồng Nai;
- THADS tỉnh Đồng Nai;
- Lũu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trịnh Viết Được